

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ישראל אייכלר

1799/25/פ

הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון – איסור שביתה ללא הודעה מראש), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 5א בחוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז–1957¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 5א, בסופו יבוא "היתה ההשבתה או השביתה של שירות ציבורי, כהגדרתו בסעיף 37א, יודיע צד לסכסוך לצד השני ולממונה הראשי על המועד המדויק להתחלת השביתה או ההשבתה עד 72 שעות לפני תחילתה, ועל היקפה הצפוי."
2. הוספת סעיף 1א5 אחרי סעיף 5א לחוק העיקרי יבוא :

"הודעה לציבור על 1א5. (א) הממונה הראשי יפרסם לציבור הודעה על השבתת שירות כל שביתה או השבתה של שירות ציבורי, כהגדרתו בסעיף 37א, 48 שעות לפחות לפני תחילתה וכן את לציבור היקפה הצפוי ככל שאלה נודעו לו; במניין 48 השעות לא יובאו בחשבון ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל, כמשמעותם בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח–1948².

(ב) שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים/ יקבע, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, את אופן פרסום ההודעה לציבור, צורתה ותוכנה."
3. תיקון סעיף 37א בסעיף 37א לחוק העיקרי, בהגדרה "שביתה או השבתה בלתי מוגנת", בפסקה (3), אחרי המילים "חוק זה" יבוא "לרבות הודעה לפי סעיף 1א5".

¹ ס"ח התשי"ז, עמ' 58.
² ע"יר התש"ח, תוס' א', עמ' 1.

דברי הסבר

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה שבה השבתות פתע של שירותים שונים לציבור, הופכת את האזרחים, הנזקקים לאותם שירותים, לבני ערובה במאבקי העובדים.

האזרח מוצא את עצמו חסר אונים בתוך המאבק, ללא יכולת למנוע את הפגיעה בו. כך למשל אזרחים המשתמשים בשירותי התחבורה והתעופה נפגעים באופן קשה מהשבתה של שירותים אלו. בנוסף, ייתכן ששביתה שכזו תותיר אנשים שהוזמנו לטיפולים אמבולטוריים בבתי חולים ללא מענה. הפגיעה האמורה היא פגיעה לא מידתית בכבוד האדם ובחירותו.

הצעת החוק מבקשת לקבוע חובה על הממונה לפרסם לציבור הודעה מראש על כל שביתה או השבתה של שירות לציבור. פרסום שכזה יכול לסייע לאזרח לתכנן מראש את פעולותיו באופן שימזער את הפגיעה בו. אופן פרסום ההודעה וכן תוכנה ייקבעו בתקנות על ידי שר התעשייה והמסחר.

כן מוצע לקבוע כי אדם שנפגע כתוצאה מהפרת ההוראה על מתן הודעה מראש יהיה זכאי לתבוע את הגורם האחראי לנזקיו.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/1162 ; פ/777).

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (פ/908/24).

הצעת החוק זהה לפ/908/24 ולא פיקד לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)